Datum:	**Lernfeld 7** Waren annehmen, lagern und pflegen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 4 – Rechte des Käufers · Lösungen**	

Modul 4: Rechte des Käufers – Handelskauf und Verbrauchsgüterkauf

2 Doppelstunden (DS 7–8) · 6 Punkte im Punktekonto · Lehrbuch S. 61–65 · Arbeitsheft S. 48–53

Das kann ich danach

☐ die vorrangigen Rechte des Käufers nennen: Nacherfüllung (Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung) und Schadensersatz neben der Leistung.
☐ die nachrangigen Rechte nennen: Rücktritt, Preisminderung, Schadensersatz statt der Leistung – und wann sie gelten.
☐ eine Preisminderung berechnen.
☐ begründen, welches Recht ein Einzelhändler in einer Situation wählt.
☐ Handelskauf und Verbrauchsgüterkauf gegenüberstellen (Rüge, Frist, Beweislast).

★ = kommt so oder ähnlich in der IHK-Prüfung vor ○ = Kür, zum Vertiefen

Aufgabe 1 Ankommen: Fünf Fragen aus dem Kopf

Ohne Buch, ohne Handy. Drei Fragen kommen aus früheren Modulen oder aus LF 6, zwei aus dem Fragenpool. Erst danach vergleichen.

1.1 Was bedeutet „unverzüglich“? *(Modul 3)*

ohne schuldhaftes Zögern

1.2 Bis wann muss ein versteckter Mangel beim Handelskauf gerügt werden? *(Modul 3)*

unverzüglich nach der Entdeckung, spätestens innerhalb von 2 Jahren

1.3 Was prüfst du in Anwesenheit des Fahrers? *(Modul 1)*

Empfängeranschrift, Anzahl der Packstücke, äußere Verpackung

1.4 Wer haftet nach dem Produkthaftungsgesetz? *(Pool · LF 10)*

der Hersteller

1.5 Wie lange beträgt die gesetzliche Gewährleistung beim Kauf neuer Ware durch einen Verbraucher? *(Pool · LF 10)*

2 Jahre ab Übergabe

Zum Nachlesen: Rechte des Käufers (Lehrbuch S. 61–65)

Wortspeicher

die Gewährleistungsrechte · vorrangig · nachrangig · die Nacherfüllung · die Mangelbeseitigung (Nachbesserung) · die Ersatzlieferung (Neulieferung) · die angemessene Frist · fehlgeschlagen · der Rücktritt · die Preisminderung · der Schadensersatz neben / statt der Leistung · der Deckungskauf · der Verbrauchsgüterkauf · die Beweislastumkehr

1. Vorrangige Rechte – ohne Fristsetzung

Recht	Bedeutung	Beispiel
Nacherfüllung: Mangelbeseitigung **oder** Ersatzlieferung	Der **Käufer wählt**. Er gibt dem Verkäufer dafür eine **angemessene Frist**. Die Kosten trägt der Verkäufer.	Die Rucksäcke bekommen neue Reißverschlüsse – oder es kommen 80 neue.
Schadensersatz neben der Leistung	zusätzlich zur Nacherfüllung, wenn ein Schaden entstanden ist und der Verkäufer schuld ist	Autowaschanlage fällt 3 Tage aus → entgangener Gewinn 800 €

Die Nacherfüllung gilt als **fehlgeschlagen**, wenn der **zweite** Nachbesserungsversuch erfolglos war.

2. Nachrangige Rechte – nach erfolgloser Nacherfüllung und angemessener Nachfrist

Recht	Bedeutung	Wann wählt der Händler das?
Rücktritt vom Kaufvertrag	Vertrag wird rückgängig gemacht: Ware zurück, Geld zurück.	Mangel erheblich; Preis inzwischen gefallen; Ware wird nicht mehr gebraucht. **Ausgeschlossen bei unerheblichem Mangel.**
Preisminderung	Der Kaufpreis wird um die Wertminderung gekürzt; der Vertrag bleibt bestehen.	kleiner Mangel; Ware lässt sich (mit Abschlag) noch verkaufen
Schadensersatz statt der Leistung	Ware zurück + Ersatz des Schadens (z. B. Mehrkosten eines **Deckungskaufs**); Verschulden des Verkäufers nötig	Kaffeemaschine muss woanders teurer gekauft werden

Preisminderung = ursprünglicher Kaufpreis – Wert der mangelhaften Ware
oder: Preisminderung = Kaufpreis × Minderungssatz : 100

Beispiel (LB S. 63): Musikanlage für 300 € gekauft, sie leistet nur 400 statt 500 Watt. Eine 400-Watt-Anlage kostet 200 €. → Minderung **100 €**.

3. Händler gegen Händler – oder Händler gegen Kunde?

	Zweiseitiger Handelskauf **(LF 7)**	Verbrauchsgüterkauf **(LF 10, Modul 5)**
Wer?	beide Kaufleute (Nordstadt-Kauf kauft beim Großhändler)	Unternehmer verkauft an Verbraucher (Kundin kauft im Laden)
Prüfung	**unverzüglich** nach Lieferung (§ 377 HGB)	keine Prüfpflicht
Rüge	offen: unverzüglich · versteckt: unverzüglich nach Entdeckung, spätestens 2 Jahre	innerhalb der Gewährleistung: **2 Jahre** (gebraucht: 1 Jahr)
Beweis	Käufer muss den Mangel beweisen	**Beweislastumkehr**: Zeigt sich der Mangel in den ersten **12 Monaten**, wird vermutet, dass er schon bei Übergabe da war (§ 477 BGB).
Rücktritt	erst nach erfolgloser Nachfrist	erleichtert: Mitteilung des Mangels reicht, Frist läuft dann
Gefahr	beim Versand oft schon mit Übergabe an den Spediteur	erst, wenn der Verbraucher die Ware erhält

Merke: Prüfungsfalle: „unverzüglich“, „§ 377 HGB“ und „Rügefrist“ gehören zum **Handelskauf**. „2 Jahre“, „Beweislastumkehr 1 Jahr“ und „§ 477 BGB“ gehören zum **Verbrauchsgüterkauf**. Verkauft der Einzelhändler mangelhafte Ware an Kunden, kann er sich das Geld beim Lieferer zurückholen (**Rückgriff**).

Alltagssprache und Prüfungssprache

So sage ich es im Lager (Alltagssprache)	So schreibe ich es in der Prüfung (Prüfungssprache)
„Die sollen uns neue schicken.“	Wir verlangen Nacherfüllung in Form einer Ersatzlieferung.
„Wir behalten die Ware, aber zahlen weniger.“	Wir verlangen eine Preisminderung.
„Die Sache ist für uns gestorben, Geld zurück!“	Wir treten vom Kaufvertrag zurück.
„Wir mussten woanders teurer einkaufen – das sollen die bezahlen.“	Wir verlangen Schadensersatz statt der Leistung (Mehrkosten des Deckungskaufs).

Aufgabe 2 ★ Vorgemacht: Welches Recht passt?

Die Nordstadt-Kauf GmbH hat beim Großhändler 50 Bluetooth-Lautsprecher gekauft (Einkaufspreis 40 € je Stück). Rechtzeitig gerügt: Bei 10 Lautsprechern knistert der Ton. So denkt die Abteilungsleiterin:

Schritt	Was ich mache	Warum?
1 Ausgangslage	Rüge ist rechtzeitig erfolgt, also bestehen die Rechte.	Ohne rechtzeitige Rüge keine Rechte (Modul 3).
2 Vorrangig	Zuerst Nacherfüllung: Wir wählen **Ersatzlieferung** und setzen eine Frist von 10 Tagen.	Wir wollen mangelfreie Ware verkaufen; reparieren lohnt nicht.
3 Fehlschlag?	Der Lieferer liefert nicht innerhalb der Frist.	Erst jetzt kommen die nachrangigen Rechte.
4 Nachrangig	Wir **treten zurück** für die 10 Lautsprecher.	Inzwischen gibt es das Modell anderswo billiger.
5 Alternative	Wäre der Mangel klein (Kratzer am Gehäuse), hätten wir **Minderung** gewählt und mit Rabatt verkauft.	Wirtschaftlich sinnvoll, Vertrag bleibt.

Merke: Denkreihe: **rechtzeitig gerügt? → zuerst Nacherfüllung (wir wählen) → Frist → erst dann Rücktritt, Minderung oder Schadensersatz statt der Leistung.**

Aufgabe 3 ★ Geführt: Minderung berechnen

Eine Lieferung Bettwäsche (60 Garnituren, 22,00 € je Stück) hat kleine Farbfehler. Die Ware lässt sich noch verkaufen. Ihr einigt euch mit dem Lieferer auf **15 % Preisminderung**.

3.1 Fülle das Lösungsschema aus.

Gegeben	Kaufpreis gesamt: 60 × 22,00 € = 1.320,00 €; Minderungssatz 15 %
Gesucht	Preisminderung in € und neuer Kaufpreis
Formel	Preisminderung = Kaufpreis × Minderungssatz : 100
Rechnung	1.320,00 € × 15 : 100 = 198,00 €; 1.320,00 € – 198,00 € = 1.122,00 €
Antwortsatz	Die Preisminderung beträgt 198,00 €, der neue Kaufpreis 1.122,00 €.

3.2 Warum ist hier Minderung sinnvoller als Rücktritt?

Der Mangel ist klein, die Ware lässt sich mit Abschlag verkaufen; bei unerheblichem Mangel ist der Rücktritt ohnehin ausgeschlossen.

Aufgabe 4 ★ Frei: Rechte begründen und unterscheiden – neu und alt gemischt

(6 Punkte)

Löse die Fälle. Nutze die Satzanfänge.

Wortgeländer Stufe 2 – Satzanfänge, du ergänzt

- „Der Einzelhändler verlangt zunächst …, weil …“
- „Erst wenn …, kann er …“
- „Es handelt sich um einen Verbrauchsgüterkauf / Handelskauf, weil …“

4.1 ★ Bei einer Wareneingangskontrolle stellen Sie fest, dass bei mehreren Saugrobotern die Ladestation fehlt. Wie verhalten Sie sich unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen?

1 Sie behalten die Geräte und verkaufen sie ohne Ladestation.
2 Sie rügen den Mangel unverzüglich und verlangen die Lieferung der fehlenden Ladestationen.
3 Sie treten sofort vom Kaufvertrag zurück.
4 Sie warten, bis Kunden sich beschweren.
5 Sie verlangen sofort Schadensersatz statt der Leistung.

Kennziffer: **2**

4.2 ★ Ein Posten Pfannen wurde für 2.400,00 € gekauft. Wegen Kratzern einigt man sich auf 12,5 % Minderung. Berechne die Minderung in Euro.

2.400,00 € × 12,5 : 100 = 300,00 €

4.3 ★ Entscheiden Sie, um welche Art von Kaufvertrag es sich handelt: Frau Lindemann kauft als Privatperson im Warenhaus eine Kaffeemaschine.

1 Zweiseitiger Handelskauf, weil das Warenhaus Kaufmann ist
2 Bürgerlicher Kauf, weil Frau Lindemann privat kauft
3 Verbrauchsgüterkauf, weil eine Privatperson bei einem Unternehmer kauft
4 Zweiseitiger Handelskauf, weil eine Kaffeemaschine eine Handelsware ist
5 Fixkauf, weil die Ware sofort mitgenommen wird

Kennziffer: **3**

4.4 ★ Eine Kollegin sagt: „Der Kunde muss den Mangel am Mixer unverzüglich rügen, sonst hat er keine Rechte.“ Beurteile die Aussage.

Falsch: Die unverzügliche Rüge gilt nur beim zweiseitigen Handelskauf. Der Kunde (Verbrauchsgüterkauf) hat 2 Jahre Gewährleistung; im ersten Jahr gilt die Beweislastumkehr.

4.5 ○ **Alt (Modul 3):** Ein Lieferer schickt 30 Teller, bestellt waren 40. Welche Mängelart?

Mangel in der Menge (Mindermenge)

Aufgabe 5 ○ Für Profis: Paragrafenkette

Für Profis

5.1 Ordne die Paragrafen den Rechten zu: § 439, § 441, § 323, § 281, § 280 BGB.

5.2 Eine Kundin reklamiert einen Mixer, den die Nordstadt-Kauf GmbH beim Großhändler gekauft hat. **Erkläre** mit § 445a BGB, warum der Einzelhändler nicht auf den Kosten sitzen bleibt – und welche Rolle § 377 HGB dabei spielt.

5.3 Berechne: Kaufpreis 300 €, Wert der mangelhaften Ware 200 € (LB S. 63). Wie hoch ist der Minderungssatz in Prozent?

5.1 § 439 Nacherfüllung · § 441 Minderung · § 323 Rücktritt (nach erfolgloser Frist) · § 281 Schadensersatz statt der Leistung · § 280 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung (neben der Leistung). Überblick: § 437 BGB.

5.2 Nach § 445a BGB kann der Einzelhändler beim Verkauf neuer Ware an Verbraucher Rückgriff beim Lieferer nehmen (Aufwendungen ersetzt verlangen). § 377 HGB bleibt aber anwendbar: Hat der Einzelhändler einen erkennbaren Mangel nicht unverzüglich gerügt, verliert er auch den Rückgriff.

5.3 100 € : 300 € × 100 = 33,33 %

Aufgabe 6 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Schätze **vorher**, mach dann den Test und trag beides ins Punktekonto ein. Die Abweichung zeigt dir, wie gut du dich selbst einschätzt – Ziel: höchstens 2 Punkte daneben.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Abweichung (+/–)	Leistungspunkte (max. 2)

Danach: Kann-Liste „nachher“ ankreuzen und die Punkte ins Punktekonto eintragen. Den **Prüfungs-Check** zu diesem Modul bekommst du im Unterricht.